

1501692-40.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... dando conta que Murilo efetuava tráfico. Apontava o endereço dele como sua residência. Ele mesmo realizava produção de drogas químicas e entrega dos entorpecentes em uma motocicleta.

Realizaram diligências para identificar o local; era uma casa de portões vazados. Identificaram a motocicleta e realizaram as pesquisas. Identificaram Murilo e o viram dentro da casa, mas na área ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501692-40.2019.8.26.0536 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501692-40.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2134465/2019 - 3º

Distrito Policial de Santos, 286/2019 - 3º Distrito Policial de Santos, 2134465 -

DEL.INV.GER. SANTOS, 286/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 288/19/201 - DEL.INV.GER.

SANTOS, 2134465 - DEL.INV.GER. SANTOS, 286/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 288/19/201

- DEL.INV.GER. SANTOS, 2134465 - DEL.INV.GER. SANTOS, 286/19/201 - DEL.INV.GER.

SANTOS, 288/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2134465 - DEL.INV.GER. SANTOS, 286/19/201

- DEL.INV.GER. SANTOS, 288/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2134465 - DEL.INV.GER.

SANTOS, 286/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 288/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murillo Delmiro Alencar Fassina e outro

CONCLUSÃO: Aos 19 dias do mês de Abril de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Chefe de Seção Judiciária

- Gabriella Tavares Aloise -

A lei divina não nos pede sofrimento para que crescamos e evoluamos; pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos

aprender a amar cada vez mais.  
Francisco Do Espírito Santo Neto - Hammed

Vistos, etc.

MURILLO DELMIRO ALENCAR

FASSINA e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 12 da Lei 10.826/03 e no artigo 28 da Lei 11.343/06, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal (MURILLO) e Artigo 28 da Lei 1343/06 (PAULO), porque No dia 8 de maio de 2019, por volta de 8h30min, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 368, Encruzilhada, em Santos, MURILLO DELMIRO ALENCAR FASSINA, possuía, no interior de sua residência, 1 (uma) espingarda calibre 22, 1 (uma) espingarda calibre 28 e 8 (oito) munições intactas, calibre 28, todos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regula Nas mesmas circunstâncias de tempo e local e na Rua João Luso, 68, Estuário, em Santos, MURILLO DELMIRO ALENCAR FASSINA e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, traziam consigo e guardavam, para consumo pessoal, 3 (três) porções de maconha, pesando cerca de 10,6g e 5 (cinco) cigarros da mesma droga, com peso aproximado de 0,8g, sendo 4 (quatro) parcialmente consumidos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01/103.

Laudos fls. 38/40, fls. 45/54 e fls. 56/60.

Recebida a denúncia, os réus foram regularmente citados e responderam à acusação.

Um depoimento foi colhido e os réus foram interrogados durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Rodrigo de Camargo é policial civil. A investigação se iniciou em denúncia anônima, dando conta que Murilo efetuava tráfico. Apontava o endereço dele como sua residência. Ele mesmo realizava produção de drogas químicas e entrega dos entorpecentes em uma motocicleta.

Realizaram diligências para identificar o local; era uma casa de portões vazados. Identificaram a motocicleta e realizaram as pesquisas. Identificaram Murilo e o viram dentro da casa, mas na área externa.

Em uma diligência noturna viram uma pessoa entrando e saindo da casa. Solicitaram mandado de busca. Foram recebidos por Murilo, que residia com sua avó. Dentro da casa, em um armário, encontraram 12 comprimidos, algumas anotações, celular dele, duas porções de maconha e pontas de cigarro de maconha parcialmente consumidos.

Os comprimidos estavam em um pote sem nenhuma indicação. Não pareciam remédios. Da forma como estava armazenado, resolveram apreender.

Na sequência, identificaram, nos fundos da residência, dois rifles. No quarto dele, no armário, estavam munições. Ao que se lembra, eram 8 munições.

Os rifles eram um de calibre 28 e outro, 22. Nenhum tinha numeração. Na ocasião, ele disse serem do avô dele.

Durante a diligência, chegou o co-réu Paulo. Não o conhecia. Ele foi abordado. Em poder dele foi encontrado um cigarro de maconha, um celular e 1.600,00 em dinheiro.

Na ocasião, indagado sobre o dinheiro, ele disse que estava montando uma adega, junto com Murilo. No celular de Paulo, identificaram conversas relacionadas com tráfico de entorpecentes. Eram conversas solicitando 2g de scanque; o outro respondia que iria ver o que conseguia.

Não sabe quais foram os resultados dos laudos. Não se recorda se os celulares apreendidos estavam nos nomes de quem os portava, no caso, os réus.

Mas ao que se lembra, em pesquisas, apareceu um nome de fora da cidade. As armas estavam encostadas em uma parede; não estavam expostas e pareciam antigas.

Manuseou os rifles. Um deles estava apto a efetuar disparos; o outro, não.

Ao ser interrogado, Murilo negou a imputação lançada contra si. Havia os cigarros de maconha e uma pequena porção. Também havia as espingardas, que eram de seu avô, desde quando se entende por gente. Essas armas tinham numeração e documentos, os quais foram entregues quando das apreensões.

No que concerne às munições, um dia acordou com um barulho forte. Quando levantou, deparou-se com dois policiais, mandando por as mãos na cabeça. Algemaram e revistaram tudo. Perguntaram se havia coisa ilícita na casa. Perguntaram se havia mais alguma coisa. Não pensou que a arma fosse proibida.

Disse para eles que sua avó também estava na casa. Perguntaram se podiam entrar. Levaram-no até a edícula, onde perguntaram sobre as armas. Respondeu que eram de decoração. Disse que nunca tinha usado. As munições estavam guardadas.

Eles arrancaram tudo aquilo da parede e levaram. Na delegacia, perguntaram porque não entregou as armas na campanha do desarmamento. As munições também estavam coladas na parede, junto das armas; não estavam em seu quarto.

Da mesma forma, Paulo também confessou. Ao que se recorda, no dia dos fatos, sua esposa estava presente, mas não foi trazida como testemunha. No dia, deixou sua esposa no carro e entrou.

Chegando no quarto dele, um policial o levou para o fundo. Ele tirou o distintivo de dentro da blusa.

Pegou-o com maconha, bem como seu celular. É comum viciados perguntarem uns aos outros onde tem maconha. Havia um cigarro de maconha em sua orelha.

Daquele dia para cá, os dois montaram a adega. Eles acharam muitos filtros usados para fumar maconha. Levaram tudo embora. Ainda é usuário de droga.

A mim não ficou clara a conclusão acerca da propriedade das armas. Na medida em que estavam em um cômodo de uso comum e que mais de uma pessoa moravam no local, faltou evidenciar o que produziu a certeza de que pertenciam a Murilo.

Disse que ele que eram de seu avô. Nada indica, de maneira específica, que o réu as tenha herdado.

Assim, não tenho certeza com relação às armas.

Já quanto às munições, o laudo não deixou claro se eram eficazes para produzirem disparos. Pelas fotos, parecem mesmo estar em um estado de conservação não muito

apropriado. E os peritos não concluíram que estavam mesmo aptas a esses fim. Ao contrário, disseram que essa era a aparência.

Muitas e insuperadas dúvidas há neste caso.

Como corolário, nenhuma certeza tenho, nem mesmo sobre a dinâmica dos fatos, no que concerne à droga.

Concluindo, somente existem as palavras de um único policial, contra os interesses dos réus. Mesmo assim, não se alicerçam em nenhum outro elemento de prova, colhido no processo ( ou fora dele ). Tais palavras estão perfeita e totalmente isoladas no contexto probatório.

Não se duvida que os acusados possam, eventualmente, ter praticado os delitos pelos quais foram denunciados. No entanto, somente indícios há nesse sentido; as provas se apresentam vazias e inconcludentes.

Até aqui, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não há nenhuma evidência, isenta de qualquer tipo de dúvida, no sentido de que os réus tenham, dolosamente, praticado os atos descritos na denúncia.

Assim sendo, a falta de provas deve favorece-los, posto que ninguém pode ser condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO os réus MURILLO DELMIRO ALENCAR FASSINA e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 24 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA